H7 · Marco legal del libro

Ley 25.542: precio uniforme

- Sancionada **27/11/2001**, promulgada de hecho **8/1/2002**.
- **Art. 1**: el **editor, importador o representante** fija el PVP (no el librero).
- **Art. 2**: consumidor final = compra para uso propio o regala sin operación comercial. Importador = depositario principal de una editorial extranjera.
- **Art. 3**: libro con complementos (CD, cuaderno) = **una unidad comercial**.

Descuentos y saldos

Qué	Regla
Hasta **10 %**	ferias, bibliotecas, instituciones sin fines de lucro (art. 4)
Hasta **50 %**	compras públicas para distribución gratuita; con leyenda «venta prohibida» (art. 4)
Exentos (art. 6)	ediciones limitadas numeradas, artísticos, antiguos, usados, fuera de catálogo, saldo importado, preventas
Saldo del editor	retirar del catálogo y rescatar, o esperar **180 días** (art. 7)
Saldo de importador y librero	**18 meses**; sin publicidad fuera del local (art. 8)

Sanciones y reglamentación

- Multa de $100 a $20.000; reincidencia: clausura hasta 10 días; las multas van a la **CONABIP** (arts. 10 y 11).
- **Res. 75/2002**: reglamenta la 25.542; el PVP va en catálogos; procedimiento del art. 45 de la Ley 24.240.

Ley 25.446: fomento del libro

- Política integral del libro y la lectura (2001). Autoridad: **Secretaría de Cultura** + **Comisión Asesora del Libro**; **Fondo Nacional de Fomento** (art. 9).
- Exenciones: libros **sin IVA** en todas sus etapas (art. 11); importación y exportación sin impuestos, con reintegro (art. 12).
- **Datos obligatorios** (art. 21): título, autor, edición y tirada, impresor, lugar y fecha, editor y domicilio, **ISBN**, ficha de catalogación. Sin ellos: **libro infractor**.
- Compra estatal (art. 18): no menos del 5 % de la primera edición de autor argentino.
- Reproducción facsimilar (art. 29): multa de $750 a $10.000; reincidencia, prisión de 1 mes a 2 años.

Fundamento del precio único

- Proteger a las **librerías** de las grandes superficies, defender la **bibliodiversidad** y dar previsibilidad (regalías) [ver apunte E9: parte reconstruida].